



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000572875

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0007544-30.2015.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante ELENO BALBINO DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso interposto pelo réu ELENO BALBINO DA SILVA JUNIOR para afastar a concessão do sursis, mantida no mais a r. sentença condenatória. V.U. Comunique-se à Vara de origem para imediata expedição de mandado de prisão, observando o regime aberto, tendo em vista a decisão do Plenário do E. STF no HC nº 126.292, concluindo pela desnecessidade do trânsito em julgado para o início da execução provisória.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IVO DE ALMEIDA (Presidente sem voto), PÉRICLES PIZA E MÁRCIO BARTOLI.

São Paulo, 30 de julho de 2018

DINIZ FERNANDO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação Criminal nº:
0007544-30.2015.8.26.0417
Apelante: Eleno Balbino da Silva Junior
Apelado: Ministério Público
Origem: Paraguaçu Paulista
Juiz de 1ª Instância: Dr. Matheus Romero
Martins

VOTO Nº 7.373

Apelação criminal. Lesões corporais leves. Crime perpetrado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Absolução. Impossibilidade. Autoria e materialidade certas. Vítima que confirma ter sofrido agressões físicas praticadas pelo acusado, seu ex-companheiro, acarretando lesões corporais demonstradas pelo laudo pericial. Condenação mantida. Penas bem quantificadas. Imposição do pagamento das custas processuais inafastável. Necessidade, apenas, de afastamento do *sursis*, porquanto desproporcional. Parcial provimento do recurso.

1) Ao relatório da r. sentença de fls. 117/122, proferida em 23/08/2017, acrescento que a ação penal foi julgada **procedente** e o acusado **ELENO BALBINO DA SILVA JUNIOR** condenado, como incurso no art. 129, § 9º, do CP, à pena de **03 meses de detenção**, sob o **regime aberto**, permitido o apelo em liberdade.

Foi deferido o *sursis* pelo prazo de 02 anos, na forma do art. 78, § 1º, do CP, acompanhado da condição de, no primeiro ano da suspensão, **prestar serviços à comunidade** por 03 meses.

Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Conforme razões apresentadas, pugna pela **absolvição** por insuficiência probatória, bem como pelo afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais (fls. 132/136).

Após as contrarrazões (fls. 139/140), a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 152/155).

É o relatório.

2) Dou parcial provimento ao recurso.

Narra a denúncia que em 15 de novembro de 2015, por volta das 21h30min, na residência situada na Rua José Furniel, nº 900, em Paraguaçu Paulista/SP, o réu ELENIO, prevalecendo-se das **relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade física** da vítima A.A.S., sua ex-companheira com quem possui uma filha, **causando-lhe lesões corporais de natureza leve.**

Esses os fatos.

Com efeito, a despeito das ponderações da defesa, a prova dos autos prestigia a manutenção da condenação do réu pela prática de lesões corporais contra sua ex-companheira.

A materialidade delitiva vem evidenciada, em especial, pelo laudo de exame pericial de fls. 58/59 e ficha médica de fls. 48.

A prova oral, registrada no DVD que acompanha os autos, compromete o acusado.

Interrogado em Juízo, o réu negou a imputação. Afirmou que, na data dos fatos, discutiu com a vítima, não se lembrando por qual motivo, **todavia durante este entrevero não a agrediu fisicamente.**

Impossível aceitar a escusa.

Ouvida em Juízo, a vítima A.A.S. confirmou os termos da denúncia. Declarou que, na data dos fatos, o réu a chamou, querendo mostrar uma frase ou imagem na tela do aparelho celular. Não quis ver o celular, após o que discutiram e trocaram ofensas verbais. **Nervoso com a situação, o réu segurou seu pescoço com a mão e o apertou.** Ele



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

anunciou que: “*se apertasse seria uma vez só*”. Diante da conduta, gritou chamando pelo socorro de sua genitora. Acrescentou que, antes dos fatos, teve relacionamento amoroso (união estável) com o réu por aproximadamente 02 anos.

A genitora da vítima esclareceu que não presenciou os fatos. Declarou que, após a vítima e o réu se separarem, ele, por não aceitar o término, passou a perturbá-la. **Na data dos fatos, escutou sua filha gritando desesperada na cozinha.** Ao escutar o grito, dirigiu-se ao referido cômodo. No local, a vítima estava na companhia do acusado. **Em contato com sua filha, soube que ela foi agredida pelo réu, observando uma marca em seu pescoço.** Não sabe o motivo da discussão.

Arrolada pela defesa, a informante Tatiana Balbino da Silva, irmã do réu, afirmou que ELENIO, na data dos fatos, pegou emprestado seu celular e compareceu à residência da vítima, determinado a mostrar a ela uma fotografia do ex-casal, tirada na época em que a vítima estava grávida. A fotografia estava armazenada no celular da informante. Em razão da demora do réu em retornar, dirigiu-se ao local dos fatos para recuperar seu celular e lá observou a vítima, que na ocasião estava nervosa, mas não apresentava ferimentos visíveis. Não presenciou a discussão.

Pois bem.

Analisado o panorama acima, extrai-se que uma discussão por motivos pouco esclarecidos, aparentemente deflagrada pela recusa da vítima em observar algum conteúdo que o réu queria lhe mostrar na tela do celular, **evoluiu para a prática do crime de lesões corporais leves**, eis que o **acusado segurou a ex-companheira pelo pescoço** e, conforme laudo, **provocou-lhe escoriação nessa região.**

O laudo pericial conclusivo quanto à materialidade das lesões, aliado à versão verbalizada com firmeza pela vítima e confirmada por sua genitora, proporciona seguro conjunto probatório, favorável à manutenção da decisão condenatória.

Embora não tenha presenciado a agressão, a genitora da vítima a escutou gritar por socorro e, ao comparecer ao local dos fatos,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

constatou uma marca no pescoço de sua filha.

Em crimes como o presente, em regra **a palavra da vítima deve ser valorizada**, pois as ações dos infratores deliberadamente se limitam a restrito círculo de convivência, longe dos olhares de terceiros. No mais, **a credibilidade da palavra empenhada em Juízo não diminui em razão da simples condição de vítima**, vigorando a presunção de que esta é idônea, até eventual prova em contrário.

Vale destacar que a narrativa feita pela informante Tatiana não isenta o acusado, visto que ela não presenciou os fatos, limitando-se a mencionar que não notou ferimentos na vítima, **o que pouco significa**, notadamente porque as lesões corporais vieram atestadas no laudo pericial.

Certa a condenação, as penas foram quantificadas **no mínimo legal** e não comportam reparos. O regime escolhido é o **aberto**, coerente às características do caso concreto e aos predicados pessoais do acusado, primário sem antecedentes (fls. 86/87).

Pequeno reparo comporta a r. sentença, contudo.

Embora cabível a aplicação do *sursis*, diante da peculiaridade do caso, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta, **afigura-se desproporcional a substituição daquela por *sursis***, em qualquer de suas formas (simples ou especial), vale dizer, o acusado ficaria vinculado ao processo por 02 anos quando a sua reprimenda, repita-se, foi de 03 meses de detenção em regime **aberto**.

Na prática, o *sursis* se revela mais gravoso que a própria execução da reprimenda privativa de liberdade, o que não pode subsistir, sob pena de desvirtuamento deste instituto, concebido para funcionar como alternativa aos rigores do encarceramento em um dos regimes prisionais existentes no Código Penal.

Não merece provimento o recurso defensivo quanto ao afastamento das custas processuais. A imposição de arcar com os dispêndios do processo deriva do art. 804 do CPP e do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03. Paralelamente, o art. 98, § 3º, do CPC/2015, condiciona o pagamento das custas às possibilidades reais de fazê-lo,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

verbis: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Mesmo a gratuidade da Justiça compreende as taxas e custas judiciais, porém não afasta a condenação ao respectivo pagamento, permanecendo as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade. Neste sentido, confira-se o entendimento do C. STJ: “Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo a ré beneficiária da justiça gratuita, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais” (STJ, AgRg no AREsp 1192968/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

Conjugadas essas disposições, não há razão para desde já liberar o réu do pagamento legalmente previsto. A precariedade financeira, acaso efetivamente evidenciada, desaguará na inexigibilidade dos valores de custas, nem que seja pela via da prescrição quinquenal. Questão que, vale dizer, poderá passar por exame mais acurado perante o Juízo das Execuções.

3) Pelo exposto, dou **provimento parcial** ao recurso interposto pelo réu **ELENO BALBINO DA SILVA JUNIOR** para afastar a concessão do *sursis*, mantida no mais a r. sentença condenatória.

Comunique-se à Vara de origem para imediata expedição de mandado de prisão, observando o **regime aberto**, tendo em vista a decisão do Plenário do E. STF no HC nº 126.292, concluindo pela desnecessidade do trânsito em julgado para o início da execução provisória.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator